

1508693-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100747/2022 - 08º D.P. BRAS, 24264609 - 08º D.P. BRAS, 2100747 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AIRTON DE SA PAULA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508693-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508693-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100747/2022 - 08º D.P. BRAS, 24264609 - 08º D.P. BRAS, 2100747 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AIRTON DE SA PAULA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

JOSE AIRTON DE SA PAULA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 09 horas, na altura do número 667 da Rua Siqueira Bueno, Mooca, nesta cidade e comarca da Capital, ter em depósito, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 91 porções de crack, 39

porções de cocaína e 44 porções de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01) e realizada a audiência de custódia foi a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 13 de abril de 2022 (fls. 45/46 e 47/52).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 09 de maio de 2022 (fls. 71/76).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 138/139).

Em audiência, foram inquiridas as testemunhas de acusação (fls. 111 e 112) e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 110).

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor do § 4º do artigo 33, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fls. 106/109).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 15/18), pelas fotografias (fls. 20/34) pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 83/85), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu declarou: "que, reside em um barraco localizado na rua Siqueira Bueno, 667, Belenzinho; que, nesta data policiais militares lá estiveram e apresentaram um mandado de busca e apreensão a ser realizada em seu barraco; que, os policiais encontraram uma bolsa em um estante, dentro da qual havia diversas porções de cocaína, crack e maconha, assim como R\$ 1.586,00; que, os entorpecentes pertencem ao interrogado, que os vende a usuários naquela localidade; que, o valor encontrado pelos policiais é oriundo da venda dos entorpecentes feita pelo interrogado; que, o interrogado recebeu voz de prisão e foi trazido a esta delegacia"(fl. 16).

Em Juízo, o réu José Airton de Sá Paula Júnior altera sua versão e nega a prática delitiva. Declara que os policiais arrombaram o portão, deixaram os entorpecentes em sua residência e o agrediram com socos, chutes e cassetete para que assumisse a posse das drogas (fls. 110)

Sua versão em Juízo, entretanto, foi infirmada pelas demais provas produzidas no processo.

A testemunha Rafael Souza Santos, policial militar, relatou em sede policial que: "que, nesta data o depoente e seu colega, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0007933-05.2022.8.26.0050, expedido pelo DIPO 3 - Seção 3.1.2. em 29/03/2022, dirigiram-se à rua Siqueira Bueno, 667, Belenzinho, tratando-se de um barraco de madeira, onde encontraram a porta aberta; que, em seu interior localizaram o ora indiciado José Airton de Sá Paula Junior, que se disse morador do local, a quem foi apresentado o mandado de busca e apreensão; que, em busca realizada no interior do barraco, composto de dois cômodos, foi localizada uma bolsa de cor laranja em cima de uma estante, no interior da qual foram encontradas diversas porções de entorpecentes, sendo 44 invólucros de maconha, 39 invólucros de cocaína e 91 invólucros de crack, assim como R\$ 1.586,00 em notas diversas; que, o indiciado disse ser o proprietário dos entorpecentes e que se destinavam à venda a usuários, assim como declarou que o valor encontrado na bolsa foi obtido dessa forma; que, o indiciado recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta distrital

para as providências cabíveis." (fls. 11).

Em Juízo, Rafael Souza Santos narrou que estava cumprindo mandado de busca e apreensão de todas as residências dentro do viaduto Guadalajara, ponto já conhecido pela polícia de venda de entorpecentes. Na casa do réu havia uma bolsa com crack, cocaína e maconha, além de dinheiro (fls. 112).

No mesmo sentido o também policial José Rocha Ribeiro Júnior, respondeu: "que, nesta data o depoente e seu colega, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0007933-05.2022.8.26.0050, expedido pelo DIPO 3 - Seção 3.1.2. em 29/03/2022, dirigiram-se à rua Siqueira Bueno, 667, Belenzinho, tratando-se de um barraco de madeira, onde encontraram a porta aberta; que, em seu interior localizaram o ora indiciado José Airton de Sá Paula Junior, que se disse morador do local, a quem foi apresentado o mandado de busca e apreensão; que, em busca realizada no interior do barraco, composto de dois cômodos, foi localizada uma bolsa de cor laranja em cima de uma estante, no interior da qual foram encontradas diversas porções de entorpecentes, sendo 44 invólucros de maconha, 39 invólucros de cocaína e 91 invólucros de crack, assim como R\$ 1.586,00 em notas diversas; que, o indiciado disse ser o proprietário dos entorpecentes e que se destinavam à venda a usuários, assim como declarou que o valor encontrado na bolsa foi obtido dessa forma; que, o indiciado recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta distrital para as providências cabíveis" (fls. 12).

Em Juízo a testemunha José Rocha Ribeiro Júnior relata que no dia 12/04/2022, à Rua Siqueira Bueno n.º 667, no bairro da Mooca, por volta das 09h, estava cumprindo mandado de busca e apreensão de objetos ilícitos nas residências de madeira embaixo do viaduto. Arrombaram a porta da frente da comunidade e depois se dividiram em equipes para adentrarem em cada uma das residências. Dentro da residência do réu, encontrou uma bolsa com entorpecentes e dinheiro em espécie. Indagado, o acusado teria confessado a posse das drogas e esclarecido que o dinheiro era fruto do tráfico. (fls. 111).

Essas foram as provas orais produzidas.

A materialidade delitiva restou incontroversa, bem como a sua autoria, a qual recai sob a pessoa do acusado.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão de objetos ilícitos. O local fica embaixo de um viaduto onde havia várias moradias de madeira. A porta principal fica debaixo do viaduto foi arrombada pelo corpo de bombeiros. As equipes fizeram a busca em todo o local. A residência do réu é um barraco de madeira com dois cômodos. Localizaram as drogas e dinheiro dentro de uma bolsa laranja na residência do réu. Informalmente o réu confessou a prática delitiva. Registro, por relevante, que os policiais inquiridos foram expressa e mais de uma vez inquiridos sobre a localização das drogas, reafirmando que estavam efetivamente na residência do réu e que não havia outros moradores naquele específico local, circunstância que, em tese, seria capaz de incutir dúvidas sobre a posse dos entorpecentes apreendidos na diligência.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Não há, ainda, indicativo de que o réu tenha sofrido maus tratos ou qualquer tipo de coação para que assumisse a posse dos entorpecentes apreendidos. Nesse particular, observo que o réu passou por audiência de custódia e na decisão de fls. 47/52, após contato com o flagranciado, a autoridade judicial descreve que não havia elementos que permitissem concluir quanto à ocorrência de tortura ou descumprimento de direitos/garantias constitucionais do preso.

Ressalte-se que o acusado, em suas declarações em sede policial, admite a posse das drogas e a finalidade de traficância, confessando inclusive que os valores apreendidos decorrem do exercício da atividade ilícita.

E a finalidade com que as drogas eram portadas também resta reforçada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas: 91 porções de crack (4,9g), 39 porções de cocaína (28,4g) e 44 porções de maconha (40 g).

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, a solução condenatória do réu é medida adequada, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em relação ao art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade e natureza de drogas não justifica a exasperação da pena-base. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, CP, observo que o acusado possui maus antecedentes (29ª Vara Criminal da Capital – SP, PEC nº 7014907-51.2013.8.26.0050; Processo nº 0014306-67.2013.826.0050, trânsito em julgado para a defesa em 11/12/2013; extinção da punibilidade em 21/06/2016 - fls. 42/43). Vale frisar que o período depurador não se aplica para o instituto de maus antecedentes, conforme julgamento do STF em sede de repercussão geral (RE 593.318/SC). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base, assim, pelos maus antecedentes, em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, que, mesmo declarada em sede policial, foi utilizada na formação da convicção deste julgador (Súm. 545, STJ). reduzo a pena em 1/6, mantendo-a no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Conforme exposto, o réu apresenta maus antecedentes, por crime idêntico, frise-se, o que veda a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo os dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a quantidade de entorpecentes apreendidos e tendo em vista os maus antecedentes do acusado também em tráfico de drogas.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu JOSE AIRTON DE SA PAULA JUNIOR às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que o réu possui maus antecedentes por tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 16 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA